

# 关于第67012906号“盛邦安美”商标

## 驳回复审决定书

商评字[2024]第0000029868号

申请人：湖北盛邦安欣农业科技有限公司（变更前名义：荆门市盛邦农业科技有限公司）

委托代理人：北京云平台知识产权代理有限公司

申请人对我局驳回其第67012906号“盛邦安美”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

申请人复审的主要理由：申请商标与驳回决定中引证的第65372847号“盛安美”商标（以下称引证商标）在含义、字形设计及呼叫方面差异甚远，申请商标与引证商标指定使用在截然不同的商品行业，完全不会造成相关公众的混淆与误认。已有类似情形的商标共存注册。本案申请商标是作为申请人的防御和重点保护系列标识来申请的，其作为申请人对于知识产权的保护措施，应该受到保护和肯定。因此，请求对申请商标予以初步审定。

经复审查明：至本案审理之时，引证商标经异议程序核准注册，核定使用在1类“农业生产用种子基因；纺织工业用上浆料；食物防腐用化学品”商品上，为有效注册商标。

经复审认为，据审理查明可知，引证商标的申请时间早于申请商标申请日，初步审定时间晚于申请商标申请日，两商标之间的权利冲突应属于《商标法》第三十一条的调整范围。申请商标指定使用的“生物化学催化剂；非医用、非兽医用化学试剂；非医用、非兽医用细菌制剂”商品与引证商标核定使用的“农业生产用种子基因”商品属于类似商品。申请商标“盛邦安美”与引证商标“盛安美”在文字构成、呼叫等方面相近，已构成近似标识。申请商标与引证商标若同时使用在上述类似商品上，易使相关公众对商品的来源产生混淆、误认，已构成《商标法》第三十一条所指的使用在类似商品上的近似商标。其他商标注册的情形不能成为申请商标获准注册的当然依据。申请商标指定使用的其余商品与引证商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品，故在该部分商品上，申请商标与引证商标未构成《商标法》第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条、第三十一条、第三十四条及《中华人民共和国商标法实施条例》第二十一条的规定，我局决定如下：

申请商标指定使用在“肥料；化学肥料；植物肥料；肥料制剂；除杀真菌剂、除草剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的农业化学品；植物生长调节剂”商品上的注册申请予以初步审定，申请商标指定使用在其余复审服务上的注册申请予以驳回。

申请人对本决定不服，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员：杨少文

徐瑛

王海滨

2024年01月31日